



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.Sus-Kepailitan/2026/PN Niaga Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. **PT Sicoma Indo Perkasa**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, Rukan Villa Gading Blok A1/3A, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara (dahulu yang beralamat di Ruko THE ICON Blok H No. 5, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten-15345), dalam hal ini diwakili oleh **Rendy Sesario** dalam kedudukannya sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Sicoma Indo Perkasa** (Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PAILIT I**”);
2. **PT Perkasa Indoquip Utama**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, Rukan Villa Gading Blok A1/3A, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara (dahulu yang beralamat di Ruko THE ICON Blok H No. 5, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten-15345), dalam hal ini diwakili oleh **Rendy Sesario** dalam kedudukannya sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Perkasa Indoquip Utama** (Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PAILIT II**”);

**Dalam hal ini diwakili oleh Titus Adhi Sanjaya, S.H., M.H., Bambang Harianto Ginting, S.H., M.H., Sanjaya Lukman Chandra, S.H., Daniel Silvester H Sinaga, S.H., Josi Dedi Gultom, S.H., Faldino Octavio Ritonga, S.H., Para Advokat pada kantor Titus Adhi Sanjaya & Partners Law Firm (TAP Law Firm) beralamat di Ruko Sedayu City E9, 4<sup>th</sup> floor, Jalan Agung Sedayu City Boulevard Raya Blok E No.9, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta – 13910, masing-masing berdasarkan Surat**

Halaman 1 Penetapan Nomor 2/Pdt.Sus-Kepailitan/2026/PN Niaga Sby



Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2026 yang telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,  
selanjutnya PEMOHON PAILIT I dan PEMOHON PAILIT II secara  
bersama-sama disebut sebagai.....

**PARA PEMOHON PAILIT;**

**Terhadap:**

**Meinolfus Indah**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl.  
Anggrek Ruteng RT.007/RW.002, Kel. Pau, Kec. Langke Rembong, Kab.  
Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disebut  
sebagai .....**TERMOHON PAILIT;**

**Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ;**

**(1.2)** Telah pula membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,  
Nomor 2/Pdt.Sus-Kepailitan/2026/PN Niaga Sby, tanggal 20 Januari 2026  
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili  
perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Kepailitan/2026/PN Niaga Sby;
2. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 20 Januari 2026 Nomor 2/Pdt.Sus-  
Kepailitan/2026/PN Niaga Sby, tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Pemohon Pailit dan  
Termohon Pailit;
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

**(2.1)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Pihak Kuasa Pemohon Kepailitan datang menghadap sedangkan Termohon  
Kepailitan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut sesuai  
dengan undang-undang;

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Mei 2026, Kuasa  
Pemohon secara tertulis mengajukan pencabutan permohonan pailit Perkara  
Nomor 2/Pdt.Sus-Kepailitan/2026/PN Niaga Sby, tanggal 19 Mei 2026 yang  
telah yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim dipersidangan;

**(2.3)** Menimbang, bahwa di dalam HIR. Staatblad 1941 Nomor: 44 tidak  
mengatur Tentang: "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan :  
"Prinsip Process Doelmatigheid (Kepentingan dan ketertiban beracara),

Halaman 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.Sus-Kepailitan/2026/PN Niaga Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. Yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum”, yang menegaskan bahwa : “Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat”;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat: “Bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat/Pemohon Kepailitan, sangatlah beralasan dan memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan untuk itu maka patut untuk dikabulkan;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon Kepailitan, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

(2.6) Mengingat dan Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

### (3) MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut diatas;
2. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Kepailitan/2026/PN Niaga Sby yang terdaftar di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Januari 2026 **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar mencatat pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Kepailitan/2026/PN Niaga Sby dari register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Pailit yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.2.782.000,00 (Dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.Sus-Kepailitan/2026/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2026**, oleh **Ega Shaktiana, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sih Yuliarti, S.H.**, dan **Alex Adam Faisal, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Evarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pailit, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dan tanpa dihadiri oleh Termohon Pailit;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Sih Yuliarti, S.H.**

**Ega Shaktiana, S.H., M.H.**

**Alex Adam Faisal, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurul Evarani, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya - Biaya :**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Biaya PNB           | Rp. 2.000.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK)  | Rp. 335.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan     | Rp. 397.000,00   |
| 4. Biaya PNB Panggilan | Rp. 30.000,00    |
| 5. Materai             | Rp. 10.000,00    |
| 6. Redaksi             | Rp. 10.000,00    |
| Jumlah                 | Rp. 2.782.000,00 |

(dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah)